

1500367-77.2019.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2106823/2019 - DEL.POL.CAJATI, 2643562 - DEL.POL.CAJATI, 585/19/101 -

DEL.POL.CAJATI, 2106823 - DEL.POL.CAJATI, 585/19/101 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500367-77.2019.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500367-77.2019.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2106823/2019 - DEL.POL.CAJATI, 2643562 - DEL.POL.CAJATI, 585/19/101 -

DEL.POL.CAJATI, 2106823 - DEL.POL.CAJATI, 585/19/101 - DEL.POL.CAJATI, 2106823 -

DEL.POL.CAJATI, 585/19/101 - DEL.POL.CAJATI, 2106823 - DEL.POL.CAJATI, 585/19/101 -

DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELIVELTON PEDROSO DOMINGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

WELIVELTON PEDROSO DOMINGUES foi denunciado como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 12 de abril de 2019, por volta das 04:00 horas, na Avenida Figueira, nº400, bairro Cachoerinha, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga, Estado de São Paulo, com dois indivíduos não identificados até o presente momento, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito descrito no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Consta, ainda, que, no dia 12 de abril de 2019, por volta das 04:00 horas, na Avenida Figueira, nº400, bairro Cachoerinha, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga, Estado de São Paulo WELIVELTON PEDROSO DOMINGUES, trazia consigo para fins de venda 41(quarenta e um) eppendorfs de cocaína com peso de 68 gramas, 44 (quarenta e quatro) pedras de crack com peso de 5 gramas e 19 (dezenove) porções de maconha com peso de 26 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 84/85.

Resposta à acusação, às fls. 139/143.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

Os fatos narrados na denúncia não foram demonstrados.

Os policiais militares relataram que durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Com a presença da viatura, um deles jogou uma sacola com entorpecentes no chão, mas não conseguiram identificar quem foi. Disseram que dois indivíduos fugiram e apenas Welivelton foi detido e conduzido para a delegacia.

Com base em tais depoimentos, não é possível afirmar se o acusado estava praticando as condutas imputadas na denúncia, remanescendo dúvidas quanto à autoria.

O réu por sua vez, negou. Afirmou ser usuário e que estava no local para adquirir entorpecentes.

Assim, diante do conjunto probatório, falta a certeza necessária para condenação.

Ante o exposto, ABSOLVO o réu WELIVELTON PEDROSO DOMINGUES pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários em favor de advogado nomeado nos termos do convênio OAB.

Intime-se.

Jacupiranga, 16 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA